

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                        |               |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1248/2535 | นายสมหวัง สินธุมาฯ     | โจทก์         |
|                           | นางกอง พึ่งจะฉาย       | จำเลย         |
|                           | นางกอง พึ่งจะฉาย จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกาในคดีนี้ คือที่พิพาทเฉพาะส่วนของ นายดาบตำรวจเลี่ยม สินธุมา ซึ่งมีจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของที่พิพาททั้งหมดดังนั้นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงไม่เกิน สองแสนบาท ฎีกาของจำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้จำเลยต่อสู้คดีทั้งบ้านพิพาทและที่ดิน ทั้งแปลงถือว่าคดีมีทุนทรัพย์ราคา 280,000 บาท จำเลยจึงฎีกา ได้ตามกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิเคราะห์ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยและบริวารออกไป จากบ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง และที่ดินตามโฉนดเลขที่ 25 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และห้ามเข้า มาเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ชั้นฎีกาคงพิพาทเฉพาะที่ดินส่วนของ ดาบตำรวจเลี่ยมจึง มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534มาตรา 18 ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้อง ห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

---

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ชั้นฎีกาคงพิพาทเฉพาะที่ดินส่วนของ ดาบตำรวจเลี่ยมจึง มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534มาตรา 18 ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้อง ห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ